

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 декабря 2011 г. N 514-п

"Об обеспечении граждан бесплатной юридической помощью в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В целях реализации **Федерального закона** от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", **Закона** Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2011 года N 113-оз "О бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Перечень населенных пунктов, относящихся к труднодоступным и малонаселенным местностям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для оказания адвокатами юридической помощи (**приложение 1**).

1.2. Порядок компенсации расходов адвокатам, оказывающим юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (**приложение 2**).

1.3. Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (**приложение 3**).

1.4. Порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (**приложение 4**).

1.5. Размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, и компенсации расходов адвокатов на оказание такой помощи (**приложение 5**).

2. Департаменту внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заключить в установленном законодательством порядке с Адвокатской палатой Ханты-Мансийского автономного округа соглашение об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры оказывать содействие участникам государственной системы бесплатной юридической помощи при оказании ими бесплатной юридической помощи гражданам.

4. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 августа 2006 года N 185-п "О порядке реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 апреля 2005 г. N 17-оз "Об обеспечении оказания адвокатской помощи на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 февраля 2007 года N 37-п "О внесении изменения в постановление Правительства автономного округа от 4 августа 2006 года N 185-п";

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2009 года N 268-п "О внесении изменений в постановление Правительства автономного округа от 4 августа 2006 года N 185-п".

5. **Опубликовать** настоящее постановление в газете "Новости Югры".

6. Настоящее постановление вступает в силу с 15 января 2012 года.

Губернатор

Н.В. Комарова

**Перечень населенных пунктов, относящихся к труднодоступным
и малонаселенным местностям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
для оказания адвокатами юридической помощи**

К труднодоступным и малонаселенным местностям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для оказания адвокатами юридической помощи относятся населенные пункты, не имеющие круглогодичного транспортного сообщения с населенным пунктом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на территории которого находится адвокатское образование.

1. Белоярский район

1. с. Ванзеват
2. д. Нумто
3. д. Пашторы
4. с. Полноват
5. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **подпункта 5 пункта 1**

6. п. Сосновка
7. с. Тугияны
8. д. Юильск

2. Березовский район

1. д. Анеева
2. п. Ванзетур
3. д. Верхненильдина
4. д. Деминская
5. д. Кимкьясуй
6. с. Ломбовож
7. д. Нерохи
8. д. Новинская
9. с. Няксимволь
10. д. Патрасуй
11. п. Приполярный
12. д. Пугоры
13. с. Саранпауль
14. д. Сартынья
15. п. Светлый

16. п. Сосьва
17. с. Теги
18. п. Устрем
19. д. Усть-Манья
20. д. Хулимсунт
21. д. Хурумпауль
22. д. Шайтанка
23. д. Щекурья
24. д. Ясунт

3. Кондинский район

1. с. Алтай
2. с. Болчары
3. д. Ильичевка
4. д. Кама
5. с. Карым
6. пгт. Кондинское
7. пгт. Куминский
8. пгт. Луговой
9. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **подпункта 9 пункта 3**

10. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **подпункта 10 пункта 3**

11. д. Никулкина
12. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **подпункта 12 пункта 3**

13. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **подпункта 13 пункта 3**

14. д. Старый Катыш
15. п. Супра
16. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **подпункта 16 пункта 3**

17. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **подпункта 17 пункта 3**

18. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

- 19. д. Шугур
- 20. д. Юмас
- 21. с. Ямки

4. Нижневартовский район

- 1. д. Большой Ларьяк
- 2. с. Былино
- 3. д. Вампугол
- 4. д. Колекъеган
- 5. с. Корлики
- 6. с. Ларьяк
- 7. с. Покур
- 8. д. Пугъюг
- 9. д. Сосновый бор
- 10. д. Усть-Колекъеган
- 11. д. Чехломей

5. Октябрьский район

- 1. п. Большие Леуши
- 2. с. Большой Атлым
- 3. с. Большой Камень
- 4. д. Верхние Нарыкары
- 5. п. Горнореченск
- 6. п. Заречный
- 7. с. Каменное
- 8. п. Карымкары
- 9. п. Комсомольский
- 10. п. Кормужиханка
- 11. с. Малый Атлым
- 12. д. Нижние Нарыкары
- 13. с. Пальяново
- 14. с. Перегребное
- 15. п. Сергино
- 16. п. Сотниково
- 17. пгт. Талинка
- 18. п. Унъюган
- 19. д. Чемаши
- 20. с. Шеркалы

6. Советский район

- 1. п. Нюрих
- 2. п. Тимкапауль

7. Сургутский район

1. п. Банный
2. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **подпункта 2 пункта 7**

3. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **подпункта 3 пункта 7**

4. п. Горный
5. д. Каюкова
6. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **подпункта 6 пункта 7**

7. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **подпункта 7 пункта 7**

8. п. Малоюганский
9. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **подпункта 9 пункта 7**

10. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **подпункта 10 пункта 7**

11. д. Тайлакова
12. д. Таурова
13. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **подпункта 13 пункта 7**

14. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **подпункта 14 пункта 7**

15. с. Угут
16. д. Юган

8. Ханты-Мансийский район

1. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **подпункта 1 пункта 8**

2. д. Белогорье
3. п. Выкатной
4. д. Долгое Плесо
5. с. Елизарово
6. с. Зенково
7. п. Кедровый
8. п. Кирпичный
9. п. Красноленинский

10. с. Кышик
11. п. Луговской
12. д. Лугофилинская
13. д. Нялина
14. с. Нялинское
15. п. Пырях
16. с. Реполово
17. с. Селиярово
18. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **подпункта 18 пункта 8**

19. п. Сибирский
20. д. Скрипунова
21. д. Согом
22. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **подпункта 22 пункта 8**

23. с. Троица
24. с. Тюли
25. п. Урманный
26. с. Цингалы
27. д. Чембакчина

Приложение 2
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 29 декабря 2011 г. N 514-п

**Порядок компенсации расходов адвокатам, оказывающим юридическую помощь
в труднодоступных и малонаселенных местностях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры**

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы компенсации расходов адвокатам, оказывающим юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ).

2. Компенсация расходов адвокатам, оказывающих юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях, расположенных на территории автономного округа, включает в себя:

- 1) расходы на содержание помещений для работы адвокатов;
- 2) транспортные расходы, связанные с проездом на любом виде транспорта, в том числе на личном (за исключением такси);
- 3) командировочные расходы, включающие суточные и расходы за наем жилого помещения.

3. Расходы на содержание помещения для работы адвоката включают в себя аренду помещения и стоимость услуг, оказываемых с применением

организационно-технических средств, на период командировки адвоката.

4. Предельный размер компенсируемой арендной платы составляет 600 рублей за квадратный метр помещения в месяц.

5. К транспортным расходам относятся расходы, связанные с проездом к месту оказания юридической помощи и обратно любым видом транспорта, в том числе и личным (за исключением такси).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 марта 2015 г. N 73-п пункт 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Оплата стоимости проезда адвоката личным транспортом к труднодоступным и малонаселенным местностям автономного округа и обратно производится по кратчайшему маршруту при предъявлении маршрутного листа, свидетельствующего о времени пребывания адвоката в соответствующем населенном пункте, по форме, утвержденной Департаментом внутренней политики автономного округа, кассовых чеков автозаправочных станций, согласно нормам расхода топлива соответствующей марки транспортного средства.

7. Компенсация расходов адвокатам по оказанию юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях автономного округа, связанных с оплатой проезда, найма жилого помещения, суточных расходов, производится по нормам, предусмотренным **постановлением** Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2005 года N 190 "О порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (в части лиц, замещающих должности государственной гражданской службы автономного округа), а в части проезда личным транспортом - по нормам, предусмотренным **пунктом 6** настоящего Порядка.

8. Компенсация расходов адвокатам, оказывающим юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях автономного округа, осуществляется за счет средств, утвержденных в составе расходов Департамента внутренней политики автономного округа в бюджете автономного округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

9. Департамент внутренней политики автономного округа ежегодно в сроки, установленные бюджетным законодательством, при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период представляет в Департамент финансов автономного округа предложения о расходах бюджета автономного округа, необходимых для выплаты компенсации адвокатам, оказывающим юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях автономного округа.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 марта 2015 г. N 73-п в пункт 10 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

10. Компенсация расходов адвоката, оказывающего юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях автономного округа, осуществляется на основании его заявления по форме, утвержденной Департаментом внутренней

политики автономного округа, к которому прилагаются:

абзац второй **утратил силу**;

Информация об изменениях:

См. текст абзаца второго пункта 10

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, которому оказана юридическая помощь;

копия соглашения с гражданином об оказании юридической помощи;

абзац пятый **утратил силу**;

Информация об изменениях:

См. текст абзаца пятого пункта 10

маршрутный лист с указанием времени и отметкой о пребывании в населенном пункте, отнесенном к труднодоступным и малонаселенным местностям автономного округа (при использовании личного транспорта);

документы, свидетельствующие о расходах адвоката, в том числе подтверждающие аренду помещения и стоимость услуг, оказываемых с применением организационно-технических средств для работы адвоката; транспортные расходы, право собственности или владения автомобилем, командировочные расходы.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п пункт 11 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

11. Указанные в **пункте 10** настоящего Порядка документы представляет адвокат в Адвокатскую палату Ханты-Мансийского автономного округа (далее - Адвокатская палата автономного округа).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 12 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

12. Адвокатская палата автономного округа составляет **сводный отчет** о компенсации расходов адвокатов по оказанной ими юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях автономного округа (далее - сводный отчет) по форме, утвержденной Департаментом внутренней политики автономного округа.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п пункт 13 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

13. Сводный отчет и заявления адвокатов о компенсации расходов, связанных с оказанной юридической помощью в труднодоступных и малонаселенных местностях автономного округа (далее - заявление адвоката), представляются в Департамент внутренней политики автономного округа не позднее трех месяцев со дня окончания командировки.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016

г. N 185-п в пункт 14 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

14. Департамент внутренней политики автономного округа в течение десяти рабочих дней с даты поступления сводного отчета и заявлений адвокатов проверяет:
наличие документов, указанных в **пункте 10** настоящего Порядка;
обоснованность расчетов компенсации расходов адвокатов, оказавших юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях автономного округа.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п настоящее приложение дополнено пунктом 14.1

14.1. При проверке заявлений адвокатов и приложенных к ним документов Департамент внутренней политики автономного округа в случае выявления недостатков, препятствующих компенсации расходов, возвращает адвокатам сопроводительным письмом их заявление и приложенные к ним документы для устранения выявленных недостатков, с уведомлением об этом Адвокатской палаты автономного округа.

Такие недостатки адвокат устраняет в течение трех месяцев с указанной в сопроводительном письме Департамента внутренней политики автономного округа даты обращения его заявления.

После устранения недостатков адвокат направляет свое заявление с приложенными документами в Департамент внутренней политики автономного округа.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 15 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

15. В компенсации расходов адвокатов отказывается, если:

расходы адвокатов связаны с оказанием юридической помощи в населенных пунктах, не относящихся к труднодоступным и малонаселенным местностям автономного округа;

к заявлениям адвокатов не приложены документы, указанные в **пункте 10** настоящего Порядка, с учетом устранения недостатков, препятствующих компенсации расходов в срок, установленный **пунктом 14.1** настоящего Порядка;

заявления адвокатов и приложенные к ним документы поступили в Департамент внутренней политики автономного округа с нарушением срока, предусмотренного **пунктом 13** настоящего Порядка.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п пункт 16 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

16. Мотивированный отказ в компенсации расходов вместе с заявлением адвоката и прилагаемыми к нему документами Департамент внутренней политики автономного округа направляет адвокату в течение десяти дней со дня принятия

решения. Копию направляет в Адвокатскую палату автономного округа.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п настоящее приложение дополнено пунктом 16.1

16.1. Мотивированный отказ в компенсации части расходов Департамент внутренней политики автономного округа направляет адвокату в течение десяти дней с даты принятия решения. Копию направляет в Адвокатскую палату автономного округа.

17. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст **пункта 17**

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 18 настоящего приложения внесены изменения

См. текст **пункта в предыдущей редакции**

18. В случае если расчет компенсации расходов осуществлен Адвокатской палатой автономного округа или адвокатом неверно, Департамент внутренней политики автономного округа данный расчет осуществляет самостоятельно. В этом случае компенсация расходов адвокату осуществляется в соответствии с расчетом, выполненным Департаментом внутренней политики автономного округа.

Свой расчет Департамент внутренней политики автономного округа направляет адвокату и в Адвокатскую палату автономного округа в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки представленных Адвокатской палатой автономного округа сводного отчета и приложенных к нему заявлений адвокатов.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 декабря 2013 г. N 551-п в пункт 19 настоящего приложения внесены изменения, **вступающие в силу** по истечении десяти дней со дня **официального опубликования** названного постановления

См. текст **пункта в предыдущей редакции**

19. Отказ Департамента внутренней политики автономного округа в компенсации расходов адвокату, а также расчет компенсации расходов, осуществленный Департаментом внутренней политики автономного округа, могут быть обжалованы адвокатом в судебном порядке.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 20 настоящего приложения внесены изменения

См. текст **пункта в предыдущей редакции**

20. Департамент внутренней политики автономного округа в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки представленных Адвокатской палатой автономного округа документов осуществляет перечисление средств бюджета автономного округа на счет Адвокатской палаты автономного округа для последующих выплат адвокатам, оказавшим юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях автономного округа, с одновременным уведомлением

Адвокатской палаты автономного округа об адвокатах, для которых перечисляются средства бюджета автономного округа, а также размерах выплат каждому из них

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 декабря 2013 г. N 551-п пункт 21 настоящего приложения изложен в новой редакции, **вступающей в силу** по истечении десяти дней со дня **официального опубликования** названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

21. Контроль за использованием средств бюджета автономного округа, направляемых для компенсации расходов адвокатов в связи с оказанием ими юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях автономного округа, осуществляется Департаментом внутренней политики автономного округа.

Приложение 3
к **постановлению** Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 29 декабря 2011 г. N 514-п

Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) при предоставлении ее гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с **Федеральным законом** от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ) и **Законом** Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2011 года N 113-оз "О бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее - Закон автономного округа от 16 декабря 2011 г. N 113-оз), а также представления Адвокатской палатой Ханты-Мансийского автономного округа (далее - Адвокатская палата автономного округа) ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи.

2. В случае обращения гражданина для получения бесплатной юридической помощи к адвокату документы, предусмотренные **статьей 6** Закона автономного округа от 16 декабря 2011 года N 113-оз, представляются им адвокату самостоятельно.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п пункт 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. В случае обращения гражданина в исполнительные органы государственной власти автономного округа или подведомственные им учреждения для получения бесплатной юридической помощи указанные органы самостоятельно запрашивают у гражданина либо в иных органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях документы, предусмотренные [статьей 6](#) Закона автономного округа от 16 декабря 2011 г. N 113-оз, рассматривают заявление гражданина и принимают решение об оказании бесплатной юридической помощи либо об отказе в её оказании.

Информация об изменениях:

[Постановлением](#) Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п пункт 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

4. В случае принятия решения об оказании бесплатной юридической помощи исполнительные органы государственной власти автономного округа или подведомственные им учреждения выдают гражданину соответствующее направление по форме, утвержденной Департаментом внутренней политики автономного округа, где указывают фамилию, имя, отчество адвоката, который будет оказывать ему бесплатную юридическую помощь, адрес его адвокатского образования.

Кандидатуру адвоката, который будет оказывать бесплатную юридическую помощь гражданину, предварительно согласовывает с адвокатом, являющимся ответственным за оказание бесплатной юридической помощи на определенной Адвокатской палатой автономного округа территории.

Информация об изменениях:

[Постановлением](#) Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п пункт 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

5. Об отказе в оказании бесплатной юридической помощи исполнительные органы государственной власти автономного округа или подведомственные им учреждения письменно уведомляют гражданина.

Информация об изменениях:

[Постановлением](#) Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 6 настоящего приложения внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

6. Список адвокатов, в установленном Адвокатской палатой автономного округа порядке допущенных к участию в государственной системе бесплатной юридической помощи на следующий год, ежегодно, не позднее 15 ноября текущего года, направляется Адвокатской палатой автономного округа в Департамент внутренней политики автономного округа для опубликования в средствах массовой информации и размещения на едином официальном сайте государственных органов автономного округа не позднее 31 декабря текущего года.

Информация об изменениях:

[Постановлением](#) Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016

г. N 185-п пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. О внесении изменений в список адвокатов, допущенных к участию в государственной системе бесплатной юридической помощи, Адвокатская палата автономного округа письменно информирует Департамент внутренней политики автономного округа в течение десяти рабочих дней со дня их внесения.

Департамент внутренней политики автономного округа размещает информацию о внесении изменений в список адвокатов, допущенных к участию в государственной системе бесплатной юридической помощи, на едином официальном сайте государственных органов автономного округа и публикует в средствах массовой информации.

Адвокаты, вновь включенные в указанный список, могут заключать соглашения об оказании бесплатной юридической помощи с гражданами, имеющими право на получение такой помощи, с даты поступления информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта Порядка, в Департамент внутренней политики автономного округа.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Исполнительные органы государственной власти автономного округа ежеквартально до десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Департамент внутренней политики автономного округа отчет о гражданах, направленных к адвокатам для получения бесплатной юридической помощи, по форме, утвержденной Департаментом внутренней политики автономного округа.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 9 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

9. Адвокатская палата автономного округа в срок до 20 января года, следующего за отчетным, направляет в Департамент внутренней политики автономного округа ежегодный доклад и ежегодный сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с формой, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

10. **Утратил силу.**

Информация об изменениях:

См. текст пункта 10

Приложение 4
к **постановлению** Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 29 декабря 2011 г. N 514-п

Порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Обращение гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, нуждающегося в бесплатной юридической помощи в экстренном случае, поступившее в исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) или подведомственные им учреждения в течение одного рабочего дня со дня его поступления направляется в комиссию по рассмотрению обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее - комиссия).

3. Комиссия создается приказом директора Департамента внутренней политики автономного округа и им возглавляется.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. В состав комиссии включаются представители Департамента внутренней политики автономного округа, Департамента социального развития автономного округа, Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного округа (далее - Адвокатская палата автономного округа) и независимые эксперты.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Положение о комиссии утверждается приказом директора Департамента внутренней политики автономного округа.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Комиссия при поступлении обращения гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, в течение двух рабочих дней со дня его поступления в комиссию принимает решение об оказании ему в экстренном случае бесплатной юридической помощи либо об отказе в такой помощи.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п настоящее приложение дополнено пунктом 6.1

6.1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п настоящее приложение дополнено пунктом 6.2

6.2. Решение комиссия принимает простым большинством голосов путем подсчета голосов членов комиссии.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п настоящее приложение дополнено пунктом 6.3

6.3. Голосование может проводиться очно, очно-заочно и заочно.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п настоящее приложение дополнено пунктом 6.4

6.4. Порядок проведения очного, очно-заочного и заочного голосования устанавливает приказом Департамент внутренней политики автономного округа.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Департамент внутренней политики автономного округа в течение одного рабочего дня со дня принятия комиссией решения об оказании бесплатной юридической помощи выдает гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, направление об оказании бесплатной юридической помощи адвокатом, осуществляющим деятельность по месту жительства гражданина. Кандидатуру адвоката, который будет оказывать бесплатную юридическую помощь гражданину, предварительно согласовывает с адвокатом, являющимся ответственным за оказание бесплатной юридической помощи на определенной Адвокатской палатой автономного округа территории. Либо направляет гражданину решение комиссии об отказе в оказании ему бесплатной юридической помощи.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 декабря 2013 г. N 551-п в пункт 8 настоящего приложения внесены изменения, **вступающие в силу** по истечении десяти дней со дня **официального опубликования** названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Отказ в оказании бесплатной юридической помощи может быть обжалован гражданином в судебном порядке.

Приложение 5
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 29 декабря 2011 г. N 514-п

**Размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь гражданам, и компенсации расходов адвокатов
на оказание такой помощи**

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с **Федеральным законом** от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ) и **Законом** Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2011 года N 113-оз "О бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее - Закон автономного округа от 16 декабря 2011 года N 113-оз), и компенсации расходов адвокатов на оказание указанной помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ).

2. Оплата труда и компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь, осуществляется за счет средств, утвержденных Департаменту внутренней политики автономного округа в бюджете автономного округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Департамент внутренней политики автономного округа ежегодно в сроки, установленные бюджетным законодательством, при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период представляет в Департамент финансов автономного округа предложения о расходах бюджета автономного округа, необходимых для оплаты труда и компенсации расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Оплата труда адвокатов осуществляется в размерах в соответствии с Таблицей.

Таблица

N п/п	Вид юридической помощи	Стоимость юридической помощи	Единица исчисления стоимости юридической помощи
1	2	3	4
1.	Устная консультация и справка по правовому вопросу	400 рублей	1 устная консультация
2.	Письменная консультация либо в	1000 рублей	1 письменная

	форме электронного документа		консультация (консультация в форме электронного документа)
3.	Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера	1000 рублей	1 заявление, жалоба, ходатайство и другие документы правового характера
4.	Составление запроса (заявления) на получение документа	400 рублей	1 запрос (заявление) на получение документа
5.	Составление искового заявления в суд первой инстанции и возражений на них	2000 рублей	1 исковое заявление в суд первой инстанции и возражение на него
6.	Составление апелляционных, кассационных, надзорных жалоб и возражений на них	2000 рублей	1 апелляционная, кассационная, надзорная жалоба и возражение на них
7.	Выезд адвоката к: инвалиду 1 и 2 группы; пожилому гражданину старше 65 лет, который по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться; лицу, находящемуся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; гражданину, находящемуся в государственных учреждениях стационарного обслуживания, в которых постоянно проживают граждане пожилого возраста или инвалиды <*>	1000 рублей	1 выезд
8.	Представление интересов гражданина в исполнительном производстве, органах государственной власти, органах местного самоуправления, иных учреждениях и организациях	1000 рублей	1 день представления интересов гражданина
9.	Представление интересов гражданина в судебном производстве суда первой инстанции (мировой судья)	1500 рублей	1 день подготовки к слушанию дела, 1 день судебного заседания
10.	Представление интересов гражданина в судебном производстве районного, городского суда	2500 рублей	1 день подготовки к слушанию дела, 1 день судебного заседания
11.	Представление интересов гражданина в судебном производстве Суда	2000 рублей	1 день подготовки к слушанию дела, 1 день судебного заседания

	Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
--	---	--	--

* Примечание. Указанная оплата производится по письменному заявлению гражданина к адвокату и не производится в случае оказания бесплатной юридической помощи жителям труднодоступных и малонаселенных местностей автономного округа.

5. Оплата труда адвокатов осуществляется с установленными законодательством Российской Федерации процентными надбавками и районным коэффициентом к заработной плате для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера.

6. Компенсации подлежат следующие расходы адвоката:

транспортные расходы;

командировочные расходы, включающие в себя суточные и расходы за наем жилого помещения.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 марта 2015 г. N 73-п в пункт 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. К транспортным относятся расходы, связанные с проездом к месту представительства интересов гражданина в судах, органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях вне его места жительства, любым видом транспорта, в том числе и личным (за исключением такси).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 марта 2015 г. N 73-п пункт 8 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Оплата стоимости проезда адвоката личным транспортом к месту нахождения судов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и обратно производится по кратчайшему маршруту при предъявлении маршрутного листа, свидетельствующего о времени пребывания адвоката в соответствующем населенном пункте, по форме, утвержденной Департаментом внутренней политики автономного округа, кассовых чеков автозаправочных станций, согласно нормам расхода топлива соответствующей марки транспортного средства.

9. Компенсация расходов адвокатам, связанных с оплатой проезда, найма жилого помещения, суточных расходов, производится по нормам, предусмотренным **постановлением** Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2005 года N 190 "О порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (в части лиц, замещающих должности государственной гражданской службы автономного округа), а в части проезда личным автомобильным транспортом - по нормам, предусмотренным **пунктом 8** настоящего Порядка.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 10 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

10. Оплата труда и компенсация расходов адвокату производится на основании его заявления об оплате труда и компенсации расходов при оказании бесплатной юридической помощи (далее - заявление адвоката) в соответствии с формой, утвержденной Департаментом внутренней политики автономного округа, к которому прилагаются:

1) заявление гражданина либо его представителя к адвокату об оказании бесплатной юридической помощи с указанием конкретного случая, по которому она необходима и решение которого актуально и необходимо лично для обратившегося гражданина, должно содержать:

фамилию, имя, отчество адвоката, наименование его адвокатского образования;

фамилию, имя, отчество и место жительства гражданина, обратившегося за юридической помощью;

дату обращения и подпись гражданина;

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, которому оказана юридическая помощь (в случае обращения через представителя также предъявляются документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя);

3) копия соглашения адвоката с гражданином или его представителем об оказании бесплатной юридической помощи.

4) документы, подтверждающие оказание бесплатной юридической помощи:

копия письменной консультации (в случае ее оказания);

копия заявления, жалобы, ходатайства (кроме судебных), запроса, искового заявления в суд первой инстанции, апелляционных, кассационных, надзорных жалоб (в случае их составления);

документ, подтверждающий участие адвоката в качестве представителя гражданина в исполнительном производстве, органах государственной власти, органах местного самоуправления, иных организациях (в случае оказания такого представительства);

копия судебного акта, протокола судебного заседания или соответствующая справка суда (в случае представления интересов в суде);

5) подписанный гражданином и адвокатом акт об оказании бесплатной юридической помощи по форме, утвержденной Департаментом внутренней политики автономного округа, содержащий сведения о виде, случае и объеме оказанной бесплатной юридической помощи, наличии либо отсутствии претензий со стороны гражданина к адвокату;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 марта 2015 г. N 73-п в подпункт 6 пункта 10 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6) маршрутный лист с отметкой о пребывании в населенном пункте, отнесенном к труднодоступным и малонаселенным местностям автономного округа, или в населенном пункте, куда адвокат выезжал для представления интересов гражданина, при оказании бесплатной юридической помощи (при использовании личного транспорта);

7) документы, свидетельствующие о расходах адвоката, в том числе подтверждающие наём жилого помещения, аренду помещения и стоимость услуг,

оказываемых с применением организационно-технических средств;

8) документы, подтверждающие транспортные расходы.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 11 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

11. Указанные в **пункте 10** настоящего Порядка документы представляются адвокатами в Адвокатскую палату Ханты-Мансийского автономного округа (далее - Адвокатская палата автономного округа).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 12 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

12. Адвокатская палата автономного округа направляет в Департамент внутренней политики автономного округа сводный отчет об объемах расходов адвокатов по оказанной ими бесплатной юридической помощи и оплате их труда (далее - сводный отчет) по форме, утвержденной Департаментом внутренней политики автономного округа.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 12.1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

12.1 Сводный отчет и заявления адвокатов представляются в Департамент внутренней политики автономного округа не позднее трех месяцев со дня подписания актов об оказании бесплатной юридической помощи.

Абзац второй **утратил силу**.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца второго пункта 12.1

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 13 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

13. Департамент внутренней политики автономного округа в течение десяти рабочих дней со дня поступления сводного отчета и заявлений адвокатов проверяет:

обоснованность оказания адвокатом бесплатной юридической помощи;

наличие документов, указанных в **пункте 10** настоящего Порядка;

обоснованность расчетов компенсации расходов адвокатов, оказавших бесплатную юридическую помощь, и оплаты их труда.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п настоящее приложение дополнено пунктом 13.1

13.1. При проверке заявлений адвокатов и приложенных к ним документов Департамент внутренней политики автономного округа в случае выявления недостатков, препятствующих оплате труда и компенсации расходов, возвращает адвокатам сопроводительным письмом их заявления и приложенные к ним документы для устранения выявленных недостатков, с уведомлением об этом Адвокатской палаты автономного округа.

Такие недостатки адвокат устраняет в течение трех месяцев с указанной в сопроводительном письме Департамента внутренней политики автономного округа даты возвращения его заявления.

После устранения недостатков адвокат направляет свое заявление с приложенными документами в Департамент внутренней политики автономного округа.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 14 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

14. В компенсации расходов адвокатов и оплате их труда отказывается, если:

бесплатная юридическая помощь оказана гражданину, не относящемуся к категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с **Федеральным законом** от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ, **статьей 4** Закона автономного округа от 16 декабря 2011 года N 113-оз;

бесплатная юридическая помощь оказана в случае, не предусмотренном **статьей 20** Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ, **статьей 5** Закона автономного округа от 16 декабря 2011 года N 113-оз;

заявление адвоката поступило в Департамент внутренней политики автономного округа по истечении сроков, установленных **пунктами 12.1 и 13.1** настоящего Порядка;

адвокат на момент заключения соглашения или оказания бесплатной юридической помощи не являлся участником государственной системы бесплатной юридической помощи.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п пункт 15 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

15. Мотивированный отказ в оплате труда и компенсации расходов вместе с заявлением адвоката и прилагаемыми к нему документами Департамент внутренней политики автономного округа направляет адвокату в течение десяти дней с даты принятия решения. Копию направляет в Адвокатскую палату автономного округа.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п настоящее приложение дополнено пунктом 15.1

15.1. Мотивированный отказ в части оплаты труда и компенсации расходов Департамент внутренней политики автономного округа направляет адвокату в течение десяти дней с даты принятия решения. Копию направляет в Адвокатскую палату автономного округа.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016

г. N 185-п пункт 16 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

16. Если расчет оплаты труда и компенсации расходов осуществлен адвокатом неверно, Департамент внутренней политики автономного округа данный расчет осуществляет самостоятельно. В этом случае оплата труда и компенсация расходов осуществляется в соответствии с расчетом, выполненным Департаментом внутренней политики автономного округа.

Свой расчет Департамент внутренней политики автономного округа направляет адвокату и в Адвокатскую палату автономного округа в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки представленных Адвокатской палатой автономного округа сводного отчета и приложенных к нему заявлений адвокатов.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 декабря 2013 г. N 551-п настоящее приложение дополнено пунктом 16.1, ***вступающим в силу*** по истечении десяти дней со дня ***официального опубликования*** названного постановления

16.1. Расходы адвоката и оплата его труда, связанные с видами бесплатной юридической помощи, не предусмотренными заключенным с гражданином соглашением, не оплачиваются.

По одному правовому вопросу услуга в виде правового консультирования в устной или письменной форме по случаю, предусмотренному ***статьей 20*** Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ, ***статьей 5*** Закона автономного округа от 16 декабря 2011 года N 113-оз, подлежит оплате только один раз.

Услуги адвоката, связанные с доставкой заявлений и документов правового характера, оплате не подлежат.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п пункт 17 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

17. Отказ Департамента внутренней политики автономного округа в оплате труда и компенсации расходов, а также осуществленный Департаментом внутренней политики автономного округа расчет оплаты труда и компенсации расходов при оказании бесплатной юридической помощи могут быть обжалованы Адвокатской палатой автономного округа или адвокатом в судебном порядке.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 мая 2016 г. N 185-п в пункт 18 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

18. Департамент внутренней политики автономного округа в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки представленного Адвокатской палатой автономного округа сводного отчета осуществляет перечисление средств бюджета автономного округа на счет Адвокатской палаты автономного округа для последующих выплат адвокатам, оказавшим бесплатную юридическую помощь, и одновременно

направляет уведомление с указанием фамилий, инициалов адвокатов, для которых перечисляются средства бюджета автономного округа, а также размеры выплат каждому из них.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 декабря 2013 г. N 551-п в пункт 19 настоящего приложения внесены изменения, **вступающие в силу** по истечении десяти дней со дня **официального опубликования** названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

19. Контроль за использованием средств бюджета автономного округа, направляемых для оплаты труда и компенсации расходов адвокатов в связи с оказанием бесплатной юридической помощи, осуществляется Департаментом внутренней политики автономного округа.